

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3067/2531

บริษัท โฮมเท็กซ์ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 79 ทวิ (6), มาตรา 83 ทวิ

โจทก์ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งจำหน่ายต่างประเทศซึ่งเป็นการประกอบการค้าประเภทการค้า 1 ชนิด 1(ก) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าเมื่อโจทก์มีสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ โรงงานของโจทก์โดยโจทก์ไม่ทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรา 83 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรแม้โจทก์จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับสินค้าที่ส่งออกโจทก์ก็ไม่ได้รับยกเว้นการทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรา 83 ทวิ วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อโจทก์ไม่ทำบัญชีคุมสินค้าจึงถือว่าเป็นการขายสินค้านั้นโดยถือมูลค่าของสินค้าดังกล่าวเป็นรายรับตามมาตรา 79 ทวิ(6) แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาลตามกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีการค้าต่อโจทก์โดยแจ้งว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าประเภทการค้า 1 ชนิด 1 (ก) ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าจากการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ สถานการค้าของโจทก์ปรากฏว่าโจทก์มิได้จัดทำบัญชีคุมสินค้า จึงถือว่าเป็นการขายสินค้าโดยให้ถือเอามูลค่าของสินค้าดังกล่าวเป็นรายรับที่ต้องเสียภาษีการค้า และเจ้า

พนักงานได้ใช้อำนาจตามมาตรา 87(2), 88, 89(4) และ 89 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ประเมินภาษีการค้าพร้อมทั้งเงินเพิ่มเบี้ยปรับและภาษีบำรุงเทศบาล หรือสุขาภิบาล ตามกฎหมาย รวมเป็นเงินค่าภาษีทั้งสิ้น 667,688 บาท โจทก์ยื่นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 วินิจฉัยว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมายแล้ว โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเนื่องจากสินค้า จำนวนดังกล่าวโจทก์ได้จัดเตรียมส่งไปให้ลูกค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วง เวลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกาได้ห้ามนำสินค้านี้ดังกล่าวจากประเทศไทยเข้า โจทก์จึง ต้องระงับการส่งแต่ต่อมาโจทก์ก็ได้ส่งสินค้านี้ดังกล่าวไปจำหน่ายในประเทศ สหรัฐอเมริกาแล้ว โจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำบัญชีคุมสินค้าและโจทก์ได้รับยกเว้น ภาษีการค้า จึงไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า จำเลยไม่มีอำนาจประเมินเรียกเก็บ ภาษีการค้า เบี้ยปรับเงินเพิ่ม และภาษีบำรุงเทศบาลจากโจทก์ ทั้งเจ้าพนักงานของ จำเลยที่ 1 ได้สั่งปรับโจทก์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 92 แล้ว การประเมินของ เจ้าพนักงานจึงไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ไม่ทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรา 83 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร แม้โจทก์จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนโจทก์ก็มิได้รับสิทธิและประโยชน์ใน การยกเว้นในการทำบัญชีคุมสินค้าและต้องถือว่าเป็นการขายสินค้านั้นโดยถือมูลค่า ของสินค้านี้ดังกล่าวเป็นรายรับโจทก์ต้องเสียภาษีการค้า เบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษี บำรุงเทศบาลตามฟ้อง การที่โจทก์ถูกลงโทษปรับไปแล้วเป็นโทษทางอาญาไม่อาจ ลบล้างหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีการค้าตามกฎหมายได้ การประเมินของเจ้าพนักงาน ชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติว่าโจทก์ประกอบ
กิจการค้าผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จัดเข้าประเภทการค้า 1ชนิด 1 (ก) ตามบัญชีอัตรา
ภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร และโจทก์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการค้า สำหรับสินค้าที่
โจทก์ผลิตขึ้นและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศตามนัยประกาศกระทรวงการคลังว่า
ด้วยภาษีการค้า (ฉบับที่ 14) เรื่องให้ยกเว้นและลดอัตราภาษีการค้าสำหรับสินค้าบาง
ประเภท ข้อ 2(1) แต่สำหรับสินค้าพิพาทเป็นสินค้าคงเหลือของโจทก์โดยโจทก์มิได้
จัดทำบัญชีคุมสินค้าปัญหาวินิจฉัยมีว่า โจทก์มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีคุมสำหรับสินค้า
พิพาทหรือไม่ การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในปัญหา
แรกโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ต้องทำบัญชีคุมสินค้า เพราะได้รับยกเว้นตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 83 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทยกเว้นของวรรคแรกที่บัญญัติให้ผู้
ประกอบการค้ามีหน้าที่ทำบัญชีคุมสินค้า และตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยว
กับภาษีการค้า (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 เนื่องจากตามมาตรา 83 ทวิ
วรรคสอง ดังกล่าวบัญญัติว่า "ในกรณีที่มีการอนุมัติหรือประกาศตามมาตรา 79(5)
หรือ (6) แล้ว ให้ยกเว้นการทำบัญชีตามวรรคก่อนเว้นแต่อธิบดีจะสั่งเป็นอย่างอื่น"
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2517 ก็สอดคล้องกับมาตรา 83 ทวิ วรรคสอง ดังกล่าว คือเท่ากับเป็นการ
ประกาศตามมาตรา 79(5) หรือ (6) แล้ว โดยมีได้สั่งให้มีการทำบัญชีคุมสินค้าอย่าง
ใด ศาลฎีกาเห็นว่า ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 20)
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก และไม่มีข้อความ
ใดที่จะปรับเข้าได้กับกรณีสินค้าพิพาท เนื่องจากโจทก์เป็นผู้ผลิต และสินค้าพิพาท
เป็นสินค้าคงเหลือมิใช่สินค้าที่ส่งออก จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการประกาศตามมาตรา
79(5) หรือ (6) แต่อย่างใด ข้ออ้างของโจทก์คงเหลือเกี่ยวกับมาตรา 79(6) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการร้องขอให้อธิบดีได้ส่งอนุมัติตามมาตรา 78 ตริ แล้วซึ่งไม่ปรากฏในกรณีของโจทก์ ทั้งตามมาตรา 78 ตริ เป็นเรื่องของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเกี่ยวกับเรื่องขอให้ถือว่าได้มีการขายในวันผลิตหรือวันนำเข้า หรือวันส่งออก จึงไม่สามารถปรับใช้กับกรณีของโจทก์เช่นกัน เพราะสินค้าพิพาทเป็น สินค้าคงเหลือ โจทก์มิได้ส่งออกแต่อย่างใด อันจะขอให้ถือว่ามีการขายในวันผลิตได้ ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าในช่วงเวลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกาได้ห้ามนำสินค้าประเภท เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยเข้า จึงต้องระงับการส่ง และต่อมาเมื่อประเทศ สหรัฐอเมริกาเลิกห้ามนำเข้าโจทก์ก็ได้ส่งสินค้าพิพาทไปจำหน่ายในประเทศ สหรัฐอเมริกาทันทีเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ากรณีของโจทก์ต้องตามมาตรา 79(6) ดัง กล่าวก็ไม่สามารถอ้างได้ เนื่องจากมิได้มีการส่งอนุมัติตามมาตรา 78 ตริหรืออธิบดี ได้ประกาศตามมาตรา 78 จัตวาแล้วตั้งวินิจฉัยมาข้างต้นดังนั้น กรณีของโจทก์จึงไม่ เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 83 ทวิ วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้อธิบดี กรมสรรพากรได้เคยออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษี การค้า(ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดให้มีบัญชีพิเศษและกำหนดแบบบัญชีคุมสินค้าตาม มาตรา 17 และมาตรา 83 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าตามประเภทการค้า 1 ทุกชนิด แต่ไม่รวมถึงชนิด 7 (ค) แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้า ต้องทำบัญชีคุมสินค้าให้มีรายการตามแบบท้าย ประกาศดังกล่าว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ประกาศอธิบดีดังกล่าวเป็นเรื่องการจัดทำบัญชี พิเศษและไม่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรา 83 ทวิโดยตรงนั้นปรากฏ ว่าตามประกาศฉบับนั้น ข้อ 2 กำหนดให้ถือว่าบัญชีที่มีตามข้อ 1 (ซึ่งหมายถึงบัญชี พิเศษ) เป็นบัญชีคุมสินค้าด้วยแสดงให้เห็นว่าประกาศฉบับดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ จัดทำบัญชีคุมสินค้านั่นเอง และตามชื่อเรื่องของประกาศและข้อความในประกาศ ก็ระบุไว้ชัดแจ้งว่าเป็นการกำหนดตามมาตรา 83 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรด้วยดัง นั้นอุทธรณ์ของโจทก์จึงฟังไม่ขึ้น โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าตามประกาศย่อม

มีหน้าที่ต้องทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรา 83 ทวิ วรรคแรกประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายนพ.ศ. 2519 ดังกล่าว

ส่วนในปัญหาที่ว่า การประเมินและคำนวณจัญญอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เมื่อฟังว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องทำบัญชีคุมสินค้าพิพาทและโจทก์มิได้ทำบัญชีดังกล่าว กรณีจึงต้องตามประมวลรัษฎากร มาตรา 74 ทวิ(6) ที่ว่า "ผู้ประกอบการค้าตามประเภทการค้า 1....มีสินค้าโดยไม่ทำหรือไม่ลงบัญชีคุมสินค้า..." โดยกฎหมายกำหนดให้ถือว่าเป็นการขายสินค้าและให้ถือมูลค่าของสินค้าดังกล่าวเป็นรายรับ ซึ่งหมายความว่าราคาสินค้าพิพาทให้ถือเป็นรายรับของโจทก์ที่จะต้องเสียภาษีการค้า ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าโจทก์ได้รับยกเว้นภาษีการค้าตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีการค้า (ฉบับที่ 14) นั้น เป็นเรื่องที่โจทก์ได้ส่งสินค้าของโจทก์ออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น จึงจะได้รับยกเว้นภาษีการค้าแต่สำหรับกรณีนี้เป็นเรื่องโจทก์ไม่ลงบัญชีคุมสินค้าตามที่กฎหมายบังคับไว้ และให้ถือว่าเป็นการขายสินค้า เป็นคนละกรณีกันส่วนข้อที่โจทก์อ้างว่าการไม่ทำบัญชีคุมสินค้า ตามประมวลรัษฎากรได้บัญญัติให้ลงโทษปรับและโทษจำคุกไว้ตามมาตรา 89(4) และ 92 และโจทก์ก็ได้ถูกปรับไปแล้ว จึงไม่ควรถูกประเมินและถูกเรียกเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกนั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะถูกปรับไปแล้วก็มีสาเหตุที่จะลบล้างมิให้โจทก์ต้องได้รับการประเมิน และเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจทำการประเมินในกรณีของโจทก์นี้ได้ตลอดจนมีอำนาจเรียกเอาเบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้ด้วย และเมื่อโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าแล้ว โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงเทศบาลด้วย เหตุผลต่าง ๆ ที่โจทก์อ้างมาในอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ศาลฎีกาเห็นว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำนวณจัญญอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว และกรณีไม่มีเหตุสมควรที่จะลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรดี-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>